

WhatsApp-Chat-Export (Auszüge) — Asservat 2.1 (Mobiltelefon Holger Trautwein, iPhone 14)
Gesichert am 18.11.2025 durch KHK'in Nowotny, PP Mannheim, Tgb.-Nr. ST/0331207/2025
Auszug 1: Chat "Marion Wanka (PDL)" | Auszug 2: Chat "Silvia ♥"

=== Auszug 1: Chat mit Marion Wanka ===

[13.05.2024, 19:41] Holger Trautwein: Bozena hat sich wieder krankgemeldet. Tour Süd fällt morgen aus, West kriegen wir auch nicht besetzt.

[13.05.2024, 19:48] Marion Wanka: Dann muss ich die Patienten anrufen und absagen. Und die Abrechnung?

[13.05.2024, 19:52] Holger Trautwein: Abrechnung läuft normal durch. Trag die Touren ein wie geplant, die Kasse prüft eh nicht. Wir holen die Besuche nach wenn wieder Personal da ist.

[13.05.2024, 19:55] Marion Wanka: Das haben wir im März auch gesagt und nachgeholt wurde nichts ■

[13.05.2024, 19:57] Holger Trautwein: Marion, ohne das Geld kann ich keine Gehälter zahlen. Einfach machen wie besprochen.

[03.06.2024, 20:14] Marion Wanka: Heute wieder beide Autos auf dem Hof. Die Bertsch-Tochter hat bei mir angerufen und gedroht sie ruft bei der AOK an.

[03.06.2024, 20:19] Holger Trautwein: Ruf sie morgen an, sag ihr wir hatten einen Notfallplan und schick einen Blumenstrauß. In die Abrechnung kommt der Tag ganz normal rein.

[03.06.2024, 20:22] Marion Wanka: Und die Leistungsnachweise? Bozena unterschreibt nicht mehr.

[03.06.2024, 20:26] Holger Trautwein: Dann machst du das eben fertig. Hauptsache es sieht ordentlich aus. Ab Juli wird alles besser, ich stelle zwei Neue ein.

[28.11.2024, 21:03] Holger Trautwein: AOK hat für Januar eine Abrechnungsprüfung angekündigt. Wir fahren den Dezember runter, nur noch das Nötigste zusätzlich reinnehmen.

[28.11.2024, 21:10] Marion Wanka: "Das Nötigste zusätzlich" - du hörst dir schon zu, oder?

[28.11.2024, 21:12] Holger Trautwein: Es ist das letzte Mal. Ab Januar alles sauber, versprochen.

=== Auszug 2: Chat mit Silvia Trautwein ===

[02.01.2024, 12:31] Silvia Trautwein: Auf meinem Konto sind 2750 von der Firma?? Was ist das?

[02.01.2024, 12:40] Holger Trautwein: Dein "Gehalt" ■ Steuerberater meinte das ist besser als wenn alles auf dem Firmenkonto liegt. Kommt jetzt jeden Monat.

[02.01.2024, 12:44] Silvia Trautwein: Ich arbeite doch gar nicht bei euch. Muss ich dafür irgendwas machen?

[02.01.2024, 12:47] Holger Trautwein: Nein. Wenn jemand fragt: du machst Büro von zuhause. Post, Telefon, sowas.

[02.01.2024, 12:49] Silvia Trautwein: Hmm okay. Solange das legal ist...

[19.11.2025, 22:08] Silvia Trautwein: Was war das heute Morgen mit der Polizei?? Warum sagst du mir nichts??

[19.11.2025, 22:15] Holger Trautwein: Anwältin regelt das. Es geht um die Abrechnungen. Sag zu niemandem was, auch nicht zu deiner Schwester.

[19.11.2025, 22:17] Silvia Trautwein: Haben die deswegen auch nach MEINEM Konto gefragt? Ich wusste dass das mit den 2750 komisch ist ■

— Ende der Auszüge —

Datei: eml/01_wanka_an_trautwein_touren_2024-06-04.eml

Von	Marion Wanka <m.wanka@pflegedienst-sonnenblick.de>
An	Holger Trautwein <h.trautwein@pflegedienst-sonnenblick.de>
Datum	Tue, 04 Jun 2024 21:17:42 +0200
Betreff	Mai-Abrechnung - so geht das nicht weiter

Holger,

ich habe heute die Mai-Abrechnung fertig gemacht und mir ist wieder schlecht dabei. Wir haben am 14. und 15. Mai die komplette Tour Süd und die Tour West abgerechnet, obwohl beide Autos die ganze Zeit auf dem Hof standen - Bozena war krank, die Neue hatte gekündigt, es ist schlicht NIEMAND gefahren. Gestern (3.6.) das gleiche Spiel. Das sind allein an diesen drei Tagen fast 50 Einsätze, die nie stattgefunden haben, und ich soll die Leistungsnachweise dazu "vervollstaendigen".

Die Angehoerigen von Frau Bertsch haben schon zweimal angerufen und gefragt, warum keiner kommt. Wenn einer von denen bei der Kasse anruft, fliegt uns das um die Ohren.

Ich mache das jetzt noch für den Mai, aber ich will, dass wir ab Juli ehrlich abrechnen und die Touren streichen, die wir nicht schaffen. Bitte lass uns Montag dazu sprechen.

Marion

--

Marion Wanka
Pflegedienstleitung
Pflegedienst Sonnenblick e. K.
Rheingoldstrasse 48, 68199 Mannheim
Telefon: 0621 84302-12

Von	"Sommerfeld, Heike (AOK BW, FVB Rhein-Neckar)" <heike.sommerfeld@bw.aok.de>
An	"Staatsanwaltschaft Mannheim, Abt. 6" <poststelle@stamannheim.justiz.bwl.de>
Datum	Tue, 21 Oct 2025 10:52:18 +0200
Betreff	616 Js 20481/25 - Nachreichung Datenexporte und Einzelnachweise (Ihr Schreiben vom 09.10.2025)

Sehr geehrter Herr Oberstaatsanwalt Dr. Vogelsang,

auf Ihr Auskunftersuchen vom 9. Oktober 2025 übersenden wir wie angekündigt die abgestimmten Datenexporte für den Prüfzeitraum Januar 2023 bis Dezember 2024:

1. Monatsuebersicht der eingereichten Abrechnungen des Pflegedienstes Sonnenblick e. K., aufgegliedert nach Monat und Kasse (AOK Baden-Wuerttemberg, DAK-Gesundheit, BARMER - die beiden anderen Kassen haben der gebuendelten Uebermittlung zugestimmt). Insgesamt 16.923 abgerechnete Einsätze, Verguetungsvolumen 2.030.760,00 EUR bei einer Pauschale von 120,00 EUR je Einsatz.
2. Gegenueberstellung der Touren- und Dienstplaene, wie vom Pflegedienst im Pruefverfahren vorgelegt: 13.484 dokumentierte Einsätze. Differenz: 3.439 Einsätze bzw. 412.680,00 EUR.
3. Einzelnachweise (Patientenebene) für die Stichprobentage 14.05.2024, 15.05.2024 und 03.06.2024 zur Verprobung gegen die von Ihnen erhobenen Fahrzeugdaten.

Die Dateien liegen dem verschluesselten Datentraeger bei, der heute per Kurier an Ihre Poststelle geht. Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Heike Sommerfeld
Fachbereichsleiterin Abrechnungspruefung und Fehlverhaltensbekaempfung
AOK Baden-Wuerttemberg, Bezirksdirektion Rhein-Neckar
Renzstrasse 11-13, 68161 Mannheim
Telefon: 0621 176-2244

Von	"Dr. Franziska Ehrle" <kanzlei@ehrle-strafrecht.de>
An	"Staatsanwaltschaft Mannheim, Abt. 6" <poststelle@stamannheim.justiz.bwl.de>
Datum	Mon, 16 Mar 2026 09:05:33 +0100
Betreff	616 Js 20481/25 Trautwein - erneute Akteneinsicht, Sonderband Vermögensabschöpfung

Sehr geehrter Herr Oberstaatsanwalt Dr. Vogelsang,

in dem Ermittlungsverfahren gegen Herrn Trautwein beantrage ich ergänzende Akteneinsicht (Paragraf 147 StPO), insbesondere in

1. den Sonderband Vermögensabschöpfung einschließlich des Vollziehungsprotokolls vom 20.02.2026,
2. die von den Kassen uebermittelten Datenexporte im Rohformat (CSV), da die Verteidigung die Mengenberechnung nachvollziehen und nachrechnen wird,
3. die GPS-Rohdaten der FleetTrack Süd GmbH nebst Erhebungsanordnung.

Um Uebersendung über das beA wird gebeten. Zugleich zeige ich an, dass ich auch die Ehefrau des Beschuldigten, Frau Silvia Trautwein, als Einziehungsbeteiligte vertrete; eine gesonderte Vollmacht reiche ich nach. Auf mögliche Interessenkonflikte habe ich beide Mandanten hingewiesen.

Bereits jetzt weise ich darauf hin, dass die Gleichsetzung von Tourenplan-Luecken mit nicht erbrachten Leistungen aus Sicht der Verteidigung nicht tragfaehig ist; eine substantiierte Stellungnahme erfolgt nach Anklageerhebung.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Dr. Franziska Ehrle
Rechtsanwältin, Fachanwaeltin für Strafrecht und für Medizinrecht
Q 7, 24, 68161 Mannheim
Telefon: 0621 448270-0

Datei: 05_abrechnung_kassen_monatsuebersicht.csv

Monat	Kasse	Einsaetze_abgerechnet	Verguetung_je_Einsatz_EUR	Betrag_EUR
2023-01	AOK Baden-Wuerttemberg	300	120.00	36000.00
2023-01	DAK-Gesundheit	180	120.00	21600.00
2023-01	BARMER	120	120.00	14400.00
2023-02	AOK Baden-Wuerttemberg	304	120.00	36480.00
2023-02	DAK-Gesundheit	183	120.00	21960.00
2023-02	BARMER	122	120.00	14640.00
2023-03	AOK Baden-Wuerttemberg	310	120.00	37200.00
2023-03	DAK-Gesundheit	186	120.00	22320.00
2023-03	BARMER	124	120.00	14880.00
2023-04	AOK Baden-Wuerttemberg	312	120.00	37440.00
2023-04	DAK-Gesundheit	187	120.00	22440.00
2023-04	BARMER	124	120.00	14880.00
2023-05	AOK Baden-Wuerttemberg	318	120.00	38160.00
2023-05	DAK-Gesundheit	191	120.00	22920.00
2023-05	BARMER	127	120.00	15240.00
2023-06	AOK Baden-Wuerttemberg	322	120.00	38640.00
2023-06	DAK-Gesundheit	194	120.00	23280.00
2023-06	BARMER	129	120.00	15480.00
2023-07	AOK Baden-Wuerttemberg	324	120.00	38880.00
2023-07	DAK-Gesundheit	194	120.00	23280.00
2023-07	BARMER	130	120.00	15600.00
2023-08	AOK Baden-Wuerttemberg	330	120.00	39600.00
2023-08	DAK-Gesundheit	198	120.00	23760.00
2023-08	BARMER	131	120.00	15720.00
2023-09	AOK Baden-Wuerttemberg	334	120.00	40080.00
2023-09	DAK-Gesundheit	200	120.00	24000.00
2023-09	BARMER	134	120.00	16080.00
2023-10	AOK Baden-Wuerttemberg	338	120.00	40560.00
2023-10	DAK-Gesundheit	203	120.00	24360.00
2023-10	BARMER	136	120.00	16320.00
2023-11	AOK Baden-Wuerttemberg	343	120.00	41160.00
2023-11	DAK-Gesundheit	206	120.00	24720.00
2023-11	BARMER	137	120.00	16440.00

Monat	Kasse	Einsaetze_abgerechnet	Verguetung_je_Einsatz_EUR	Betrag_EUR
2023-12	AOK Baden-Wuerttemberg	348	120.00	41760.00
2023-12	DAK-Gesundheit	208	120.00	24960.00
2023-12	BARMER	139	120.00	16680.00
2024-01	AOK Baden-Wuerttemberg	351	120.00	42120.00
2024-01	DAK-Gesundheit	211	120.00	25320.00
2024-01	BARMER	140	120.00	16800.00
2024-02	AOK Baden-Wuerttemberg	357	120.00	42840.00
2024-02	DAK-Gesundheit	214	120.00	25680.00
2024-02	BARMER	143	120.00	17160.00
2024-03	AOK Baden-Wuerttemberg	363	120.00	43560.00
2024-03	DAK-Gesundheit	218	120.00	26160.00
2024-03	BARMER	145	120.00	17400.00
2024-04	AOK Baden-Wuerttemberg	369	120.00	44280.00
2024-04	DAK-Gesundheit	221	120.00	26520.00
2024-04	BARMER	148	120.00	17760.00
2024-05	AOK Baden-Wuerttemberg	375	120.00	45000.00
2024-05	DAK-Gesundheit	225	120.00	27000.00
2024-05	BARMER	150	120.00	18000.00
2024-06	AOK Baden-Wuerttemberg	381	120.00	45720.00
2024-06	DAK-Gesundheit	229	120.00	27480.00
2024-06	BARMER	152	120.00	18240.00
2024-07	AOK Baden-Wuerttemberg	387	120.00	46440.00
2024-07	DAK-Gesundheit	232	120.00	27840.00
2024-07	BARMER	155	120.00	18600.00
2024-08	AOK Baden-Wuerttemberg	393	120.00	47160.00
2024-08	DAK-Gesundheit	236	120.00	28320.00
2024-08	BARMER	157	120.00	18840.00
2024-09	AOK Baden-Wuerttemberg	399	120.00	47880.00
2024-09	DAK-Gesundheit	239	120.00	28680.00
2024-09	BARMER	160	120.00	19200.00
2024-10	AOK Baden-Wuerttemberg	405	120.00	48600.00
2024-10	DAK-Gesundheit	243	120.00	29160.00
2024-10	BARMER	162	120.00	19440.00
2024-11	AOK Baden-Wuerttemberg	411	120.00	49320.00

Monat	Kasse	Einsaetze_abgerechnet	Verguetung_je_Einsatz_EUR	Betrag_EUR
2024-11	DAK-Gesundheit	247	120.00	29640.00
2024-11	BARMER	164	120.00	19680.00
2024-12	AOK Baden-Wuerttemberg	388	120.00	46560.00
2024-12	DAK-Gesundheit	232	120.00	27840.00
2024-12	BARMER	155	120.00	18600.00
Summe		16923		2030760.00

Datei: 06_tourenplan_dienstplan_monatsuebersicht.csv

Monat	Touren_Ilt_Tourenplan	Einsaetze_dokumentiert_gefahren	Pflegekraefte_im_Dienst	Fahrleistung_km
2023-01	26	520	6	4680
2023-02	26	524	6	4716
2023-03	26	530	6	4770
2023-04	26	528	6	4752
2023-05	27	536	6	4824
2023-06	27	540	6	4860
2023-07	27	538	6	4842
2023-08	27	544	6	4896
2023-09	27	548	6	4932
2023-10	28	552	6	4968
2023-11	28	556	6	5004
2023-12	28	560	6	5040
2024-01	28	562	7	5058
2024-02	28	566	7	5094
2024-03	28	570	7	5130
2024-04	29	574	7	5166
2024-05	29	578	7	5202
2024-06	29	582	7	5238
2024-07	29	586	7	5274
2024-08	30	590	7	5310
2024-09	30	594	7	5346
2024-10	30	598	7	5382
2024-11	30	602	7	5418
2024-12	30	606	7	5454
Summe		13484		

Datei: 07_gps_ortung_dienstfahrzeuge_auszug.csv

Datum

14.05.2024

Uhrzeit

07:00

Fahrzeug

MA-PS 214

Position

49.44712,8.45903 (Betriebssitz Rheingoldstr. 48)

Status

Zuendung aus

Tageskilometer

0 km Tagesstand

Datum

14.05.2024

Uhrzeit

09:00

Fahrzeug

MA-PS 214

Position

49.44712,8.45903 (Betriebssitz Rheingoldstr. 48)

Status

Zuendung aus

Tageskilometer

0 km Tagesstand

Datum

14.05.2024

Uhrzeit

11:00

Fahrzeug

MA-PS 214

Position

49.44712,8.45903 (Betriebssitz Rheingoldstr. 48)

Status

Zuendung aus

Tageskilometer

0 km Tagesstand

Datum

14.05.2024

Uhrzeit

13:00

Fahrzeug

MA-PS 214

Position

49.44712,8.45903 (Betriebssitz Rheingoldstr. 48)

Status

Zuendung aus

Tageskilometer

0 km Tagesstand

Datum

14.05.2024

Uhrzeit

15:00

Fahrzeug

MA-PS 214

Position

49.44712,8.45903 (Betriebssitz Rheingoldstr. 48)

Status

Zuendung aus

Tageskilometer

0 km Tagesstand

Datum

14.05.2024

Uhrzeit

17:00

Fahrzeug

MA-PS 214

Position

49.44712,8.45903 (Betriebssitz Rheingoldstr. 48)

Status

Zuendung aus

Tageskilometer

0 km Tagesstand

Datum

14.05.2024

Uhrzeit

07:00

Fahrzeug

MA-PS 215

Position

49.44712,8.45903 (Betriebssitz Rheingoldstr. 48)

Status

Zuendung aus

Tageskilometer

0 km Tagesstand

Datum

14.05.2024

Uhrzeit

09:00

Fahrzeug

MA-PS 215

Position

49.44712,8.45903 (Betriebssitz Rheingoldstr. 48)

Status

Zuendung aus

Tageskilometer

0 km Tagesstand

Datum

14.05.2024

Uhrzeit

11:00

Fahrzeug

MA-PS 215

Position

49.44712,8.45903 (Betriebssitz Rheingoldstr. 48)

Status

Zuendung aus

Tageskilometer

0 km Tagesstand

Datum

14.05.2024

Uhrzeit

13:00

Fahrzeug

MA-PS 215

Position

49.44712,8.45903 (Betriebssitz Rheingoldstr. 48)

Status

Zuendung aus

Tageskilometer

0 km Tagesstand

Datum

14.05.2024

Uhrzeit

15:00

Fahrzeug

MA-PS 215

Position

49.44712,8.45903 (Betriebssitz Rheingoldstr. 48)

Status

Zuendung aus

Tageskilometer

0 km Tagesstand

Datum

14.05.2024

Uhrzeit

17:00

Fahrzeug

MA-PS 215

Position

49.44712,8.45903 (Betriebssitz Rheingoldstr. 48)

Status

Zuendung aus

Tageskilometer

0 km Tagesstand

Datum

14.05.2024

Uhrzeit

07:00

Fahrzeug

MA-PS 216

Position

in Bewegung / Zwischenhalt Tour Nord

Status

Zuendung ein

Tageskilometer

4 km Tagesstand

Datum

14.05.2024

Uhrzeit

09:00

Fahrzeug

MA-PS 216

Position

in Bewegung / Zwischenhalt Tour Nord

Status

Zuendung ein

Tageskilometer

26 km Tagesstand

Datum

14.05.2024

Uhrzeit

11:00

Fahrzeug

MA-PS 216

Position

in Bewegung / Zwischenhalt Tour Nord

Status

Zuendung ein

Tageskilometer

48 km Tagesstand

Datum

14.05.2024

Uhrzeit

13:00

Fahrzeug

MA-PS 216

Position

in Bewegung / Zwischenhalt Tour Nord

Status

Zuendung ein

Tageskilometer

70 km Tagesstand

Datum

14.05.2024

Uhrzeit

15:00

Fahrzeug

MA-PS 216

Position

in Bewegung / Zwischenhalt Tour Nord

Status

Zuendung ein

Tageskilometer

92 km Tagesstand

Datum

14.05.2024

Uhrzeit

17:00

Fahrzeug

MA-PS 216

Position

in Bewegung / Zwischenhalt Tour Nord

Status

Zuendung ein

Tageskilometer

114 km Tagesstand

Datum

15.05.2024

Uhrzeit

07:00

Fahrzeug

MA-PS 214

Position

49.44712,8.45903 (Betriebssitz Rheingoldstr. 48)

Status

Zuendung aus

Tageskilometer

0 km Tagesstand

Datum

15.05.2024

Uhrzeit

09:00

Fahrzeug

MA-PS 214

Position

49.44712,8.45903 (Betriebssitz Rheingoldstr. 48)

Status

Zuendung aus

Tageskilometer

0 km Tagesstand

Datum

15.05.2024

Uhrzeit

11:00

Fahrzeug

MA-PS 214

Position

49.44712,8.45903 (Betriebssitz Rheingoldstr. 48)

Status

Zuendung aus

Tageskilometer

0 km Tagesstand

Datum

15.05.2024

Uhrzeit

13:00

Fahrzeug

MA-PS 214

Position

49.44712,8.45903 (Betriebssitz Rheingoldstr. 48)

Status

Zuendung aus

Tageskilometer

0 km Tagesstand

Datum

15.05.2024

Uhrzeit

15:00

Fahrzeug

MA-PS 214

Position

49.44712,8.45903 (Betriebssitz Rheingoldstr. 48)

Status

Zuendung aus

Tageskilometer

0 km Tagesstand

Datum

15.05.2024

Uhrzeit

17:00

Fahrzeug

MA-PS 214

Position

49.44712,8.45903 (Betriebssitz Rheingoldstr. 48)

Status

Zuendung aus

Tageskilometer

0 km Tagesstand

Datum

15.05.2024

Uhrzeit

07:00

Fahrzeug

MA-PS 215

Position

49.44712,8.45903 (Betriebssitz Rheingoldstr. 48)

Status

Zuendung aus

Tageskilometer

0 km Tagesstand

Datum

15.05.2024

Uhrzeit

09:00

Fahrzeug

MA-PS 215

Position

49.44712,8.45903 (Betriebssitz Rheingoldstr. 48)

Status

Zuendung aus

Tageskilometer

0 km Tagesstand

Datum

15.05.2024

Uhrzeit

11:00

Fahrzeug

MA-PS 215

Position

49.44712,8.45903 (Betriebssitz Rheingoldstr. 48)

Status

Zuendung aus

Tageskilometer

0 km Tagesstand

Datum

15.05.2024

Uhrzeit

13:00

Fahrzeug

MA-PS 215

Position

49.44712,8.45903 (Betriebssitz Rheingoldstr. 48)

Status

Zuendung aus

Tageskilometer

0 km Tagesstand

Datum

15.05.2024

Uhrzeit

15:00

Fahrzeug

MA-PS 215

Position

49.44712,8.45903 (Betriebssitz Rheingoldstr. 48)

Status

Zuendung aus

Tageskilometer

0 km Tagesstand

Datum

15.05.2024

Uhrzeit

17:00

Fahrzeug

MA-PS 215

Position

49.44712,8.45903 (Betriebssitz Rheingoldstr. 48)

Status

Zuendung aus

Tageskilometer

0 km Tagesstand

Datum

15.05.2024

Uhrzeit

07:00

Fahrzeug

MA-PS 216

Position

in Bewegung / Zwischenhalt Tour Nord

Status

Zuendung ein

Tageskilometer

4 km Tagesstand

Datum

15.05.2024

Uhrzeit

09:00

Fahrzeug

MA-PS 216

Position

in Bewegung / Zwischenhalt Tour Nord

Status

Zuendung ein

Tageskilometer

26 km Tagesstand

Datum

15.05.2024

Uhrzeit

11:00

Fahrzeug

MA-PS 216

Position

in Bewegung / Zwischenhalt Tour Nord

Status

Zuendung ein

Tageskilometer

48 km Tagesstand

Datum

15.05.2024

Uhrzeit

13:00

Fahrzeug

MA-PS 216

Position

in Bewegung / Zwischenhalt Tour Nord

Status

Zuendung ein

Tageskilometer

70 km Tagesstand

Datum

15.05.2024

Uhrzeit

15:00

Fahrzeug

MA-PS 216

Position

in Bewegung / Zwischenhalt Tour Nord

Status

Zuendung ein

Tageskilometer

92 km Tagesstand

Datum

15.05.2024

Uhrzeit

17:00

Fahrzeug

MA-PS 216

Position

in Bewegung / Zwischenhalt Tour Nord

Status

Zuendung ein

Tageskilometer

114 km Tagesstand

Datum

03.06.2024

Uhrzeit

07:00

Fahrzeug

MA-PS 214

Position

49.44712,8.45903 (Betriebssitz Rheingoldstr. 48)

Status

Zuendung aus

Tageskilometer

0 km Tagesstand

Datum

03.06.2024

Uhrzeit

09:00

Fahrzeug

MA-PS 214

Position

49.44712,8.45903 (Betriebssitz Rheingoldstr. 48)

Status

Zuendung aus

Tageskilometer

0 km Tagesstand

Datum

03.06.2024

Uhrzeit

11:00

Fahrzeug

MA-PS 214

Position

49.44712,8.45903 (Betriebssitz Rheingoldstr. 48)

Status

Zuendung aus

Tageskilometer

0 km Tagesstand

Datum

03.06.2024

Uhrzeit

13:00

Fahrzeug

MA-PS 214

Position

49.44712,8.45903 (Betriebssitz Rheingoldstr. 48)

Status

Zuendung aus

Tageskilometer

0 km Tagesstand

Datum

03.06.2024

Uhrzeit

15:00

Fahrzeug

MA-PS 214

Position

49.44712,8.45903 (Betriebssitz Rheingoldstr. 48)

Status

Zuendung aus

Tageskilometer

0 km Tagesstand

Datum

03.06.2024

Uhrzeit

17:00

Fahrzeug

MA-PS 214

Position

49.44712,8.45903 (Betriebssitz Rheingoldstr. 48)

Status

Zuendung aus

Tageskilometer

0 km Tagesstand

Datum

03.06.2024

Uhrzeit

07:00

Fahrzeug

MA-PS 215

Position

49.44712,8.45903 (Betriebssitz Rheingoldstr. 48)

Status

Zuendung aus

Tageskilometer

0 km Tagesstand

Datum

03.06.2024

Uhrzeit

09:00

Fahrzeug

MA-PS 215

Position

49.44712,8.45903 (Betriebssitz Rheingoldstr. 48)

Status

Zuendung aus

Tageskilometer

0 km Tagesstand

Datum

03.06.2024

Uhrzeit

11:00

Fahrzeug

MA-PS 215

Position

49.44712,8.45903 (Betriebssitz Rheingoldstr. 48)

Status

Zuendung aus

Tageskilometer

0 km Tagesstand

Datum

03.06.2024

Uhrzeit

13:00

Fahrzeug

MA-PS 215

Position

49.44712,8.45903 (Betriebssitz Rheingoldstr. 48)

Status

Zuendung aus

Tageskilometer

0 km Tagesstand

Datum

03.06.2024

Uhrzeit

15:00

Fahrzeug

MA-PS 215

Position

49.44712,8.45903 (Betriebssitz Rheingoldstr. 48)

Status

Zuendung aus

Tageskilometer

0 km Tagesstand

Datum

03.06.2024

Uhrzeit

17:00

Fahrzeug

MA-PS 215

Position

49.44712,8.45903 (Betriebssitz Rheingoldstr. 48)

Status

Zuendung aus

Tageskilometer

0 km Tagesstand

Datum

03.06.2024

Uhrzeit

07:00

Fahrzeug

MA-PS 216

Position

in Bewegung / Zwischenhalt Tour Nord

Status

Zuendung ein

Tageskilometer

4 km Tagesstand

Datum

03.06.2024

Uhrzeit

09:00

Fahrzeug

MA-PS 216

Position

in Bewegung / Zwischenhalt Tour Nord

Status

Zuendung ein

Tageskilometer

26 km Tagesstand

Datum

03.06.2024

Uhrzeit

11:00

Fahrzeug

MA-PS 216

Position

in Bewegung / Zwischenhalt Tour Nord

Status

Zuendung ein

Tageskilometer

48 km Tagesstand

Datum

03.06.2024

Uhrzeit

13:00

Fahrzeug

MA-PS 216

Position

in Bewegung / Zwischenhalt Tour Nord

Status

Zuendung ein

Tageskilometer

70 km Tagesstand

Datum

03.06.2024

Uhrzeit

15:00

Fahrzeug

MA-PS 216

Position

in Bewegung / Zwischenhalt Tour Nord

Status

Zuendung ein

Tageskilometer

92 km Tagesstand

Datum

03.06.2024

Uhrzeit

17:00

Fahrzeug

MA-PS 216

Position

in Bewegung / Zwischenhalt Tour Nord

Status

Zuendung ein

Tageskilometer

114 km Tagesstand

Strafanzeige der AOK Baden-Württemberg vom 18. September 2025

AOK Baden-Württemberg — Die Gesundheitskasse

Bezirksdirektion Rhein-Neckar, Fachbereich Abrechnungsprüfung und Fehlverhaltensbekämpfung (§ 197a SGB V)

Renzstraße 11–13, 68161 Mannheim

Telefon: 0621 176-0 | E-Mail: fehlverhalten.rhein-neckar@bw.aok.de

Unser Zeichen: FVB-2025-0417/So

Mannheim, den 18. September 2025

An die Staatsanwaltschaft Mannheim, A 1, 68159 Mannheim

Zustellweg: elektronisch über das besondere elektronische Behördenpostfach; Anlagenkonvolut per Datenträger

Betreff: Strafanzeige gegen Holger Trautwein, Inhaber des Pflegedienstes "Sonnenblick e. K.", Mannheim, wegen des Verdachts des Abrechnungsbetruges (§ 263 StGB)

Sehr geehrte Damen und Herren,

die AOK Baden-Württemberg erstattet Strafanzeige gegen Herrn Holger Trautwein, geboren am 02.11.1974, Inhaber des ambulanten Pflegedienstes "Sonnenblick e. K.", Rheingoldstraße 48, 68199 Mannheim, wegen des Verdachts des Betruges zum Nachteil der gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen und regt die Prüfung der Vermögensabschöpfung an.

1 Sachverhalt

Der Pflegedienst rechnet gegenüber der AOK Baden-Württemberg, der DAK-Gesundheit und der BARMER ambulante Pflegeleistungen nach Leistungskomplexen ab (Vergütung je Einsatz pauschal 120,00 EUR nach der maßgeblichen Vergütungsvereinbarung). Unsere Abrechnungsprüfung wurde durch die Meldung einer früheren Pflegekraft ausgelöst. Der Plausibilitätsabgleich der eingereichten Monatsabrechnungen Januar 2023 bis Dezember 2024 mit den auf Anforderung vorgelegten Touren- und Dienstplänen ergab eine erhebliche, über den gesamten Zeitraum anwachsende Schere zwischen abgerechneten und personell überhaupt leistbaren Einsätzen. Nach unserer vorläufigen Auswertung wurden monatlich zwischen 80 und 220 Einsätze abgerechnet, denen kein dokumentierter Einsatz gegenübersteht.

2 Vorläufige Bezifferung

Für den Zeitraum Januar 2023 bis Dezember 2024 ergibt der Abgleich 16.923 abgerechnete Einsätze (Vergütungsvolumen 2.030.760,00 EUR) gegenüber 13.484 nach den Tourenplänen gefahrenen Einsätzen. Die Differenz von 3.439 Einsätzen entspricht einem Vergütungsvolumen von 412.680,00 EUR. Die monatliche Aufgliederung nach Kassen ist als Anlage 1 (Datenexport), die Gegenüberstellung der Tourenpläne als Anlage 2 beigelegt. Exemplarisch fällt auf, dass auch an Tagen mit dokumentiertem Fahrzeugstillstand Einsätze in erheblicher Zahl abgerechnet wurden.

3 Anregungen

Wir regen an, die Geschäftsräume und die Buchhaltung des Pflegedienstes zu durchsuchen, die Telematik-/GPS-Daten der drei Dienstfahrzeuge beim Flottendienstleister zu erheben und zur Sicherung der Rückgewinnung einen Vermögensarrest zu prüfen. Die AOK Baden-Württemberg macht bereits jetzt Ersatzansprüche geltend und bittet um Mitteilung nach § 406d StPO. Als Ansprechpartnerin steht Frau

Heike Sommerfeld (Telefon: 0621 176-2244) zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Heike Sommerfeld

Fachbereichsleiterin Abrechnungsprüfung und Fehlverhaltensbekämpfung

Einleitungsverfügung der Staatsanwaltschaft Mannheim (2. Oktober 2025)

Staatsanwaltschaft Mannheim

Abteilung 6 — Wirtschaftsstrafsachen

A 1, 68159 Mannheim

Telefon: 0621 292-0 | Telefax: 0621 292-2685

Aktenzeichen: 616 Js 20481/25

Mannheim, den 2. Oktober 2025

Bl. 1–2 d. A.

Verfügung

1 Ermittlungsverfahren gegen Holger Trautwein, geboren am 02.11.1974 in Ludwigshafen am Rhein, wohnhaft Waldparkdamm 11, 68163 Mannheim, Inhaber des Pflegedienstes "Sonnenblick e. K.", Rheingoldstraße 48, 68199 Mannheim, wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betruges (§ 263 Abs. 1, Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 StGB) einleiten. Anlass: Strafanzeige der AOK Baden-Württemberg vom 18. September 2025 (Bl. 3 ff. d. A.).

2 Die Sache dem Polizeipräsidium Mannheim, Kriminalpolizeidirektion, Dezernat Wirtschaftskriminalität, mit dem Auftrag übersenden, die Anlagen der Anzeige auszuwerten, die Vertragsunterlagen der Kassen beizuziehen und Vorschläge für verdeckte und offene Maßnahmen zu unterbreiten. Sachbearbeitung dort: KHK'in Nowotny (Tgb.-Nr. ST/0331207/2025).

3 Beim Flottendienstleister "FleetTrack Süd GmbH", Heidelberg, die Bestandsdaten der auf den Pflegedienst zugelassenen Fahrzeuge MA-PS 214, MA-PS 215 und MA-PS 216 sowie die vorhandenen GPS-Positionsdaten für den Zeitraum Januar 2023 bis Dezember 2024 im Wege des Auskunftersuchens (§§ 161, 163 StPO) erheben.

4 Die Vermögensverhältnisse des Beschuldigten (Grundbuch, Kontenabrufverfahren nach § 24c KWG über die BaFin) aufklären; die Prüfung eines Vermögensarrests nach § 111e StPO wird bereits jetzt vorgemerkt. Hinweis für die Akte: Nach dem Bruttonprinzip ist Erlangtes im Sinne der §§ 73, 73c StGB der volle Abrechnungsbetrag der nicht erbrachten Leistungen.

5 Wiedervorlage: mit Bericht des Dezernats Wirtschaftskriminalität, spätestens am 1. Dezember 2025.

Dr. Vogelsang

Oberstaatsanwalt

Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Mannheim vom 10. November 2025

Amtsgericht Mannheim

— Ermittlungsrichterin —

Schloss, Westflügel, 68159 Mannheim

Telefon: 0621 292-0

Aktenzeichen: 42 Gs 3117/25 (616 Js 20481/25 StA Mannheim)

Bl. 88–91 d. A.

Beschluss

In dem Ermittlungsverfahren gegen Holger Trautwein, geboren am 02.11.1974, wohnhaft Waldparkdamm 11, 68163 Mannheim, wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betruges wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim beschlossen:

1 Die Durchsuchung der Geschäftsräume des Pflegedienstes "Sonnenblick e. K.", Rheingoldstraße 48, 68199 Mannheim, einschließlich sämtlicher Neben-, Lager- und Archivräume sowie der dort abgestellten Dienstfahrzeuge, und der Wohnung des Beschuldigten, Waldparkdamm 11, 68163 Mannheim, einschließlich Nebenräumen und Fahrzeugen, wird angeordnet (§§ 102, 105 StPO).

2 Die Durchsuchung dient dem Auffinden und der Sicherstellung folgender Beweismittel: Pflegedokumentationen, Leistungsnachweise und Tourenpläne der Jahre 2023 und 2024; Dienst- und Urlaubspläne; Lohnunterlagen; Abrechnungsdateien und Korrespondenz mit den Kranken- und Pflegekassen; geschäftliche und private E-Mail-Postfächer; Mobiltelefone und Datenverarbeitungsgeräte; Unterlagen über die Vermögensverhältnisse des Beschuldigten und seiner Ehefrau (§ 94 StPO).

3 Die Durchsicht der elektronischen Speichermedien (§ 110 StPO) wird den beauftragten Polizeibeamten übertragen.

Gründe

Der Beschuldigte ist verdächtig, als Inhaber des Pflegedienstes "Sonnenblick e. K." in den Monatsabrechnungen Januar 2023 bis Dezember 2024 gegenüber der AOK Baden-Württemberg, der DAK-Gesundheit und der BARMER in großem Umfang Pflegeeinsätze abgerechnet zu haben, die tatsächlich nicht erbracht worden sind, und hierdurch Zahlungen von rund 412.000,00 EUR erlangt zu haben, auf die kein Anspruch bestand. Der Verdacht ergibt sich aus der Strafanzeige der AOK Baden-Württemberg vom 18. September 2025 nebst Datenanlagen, dem dort dokumentierten Abgleich von 16.923 abgerechneten mit lediglich 13.484 dokumentierten Einsätzen sowie den Angaben einer früheren Pflegekraft. Es ist zu erwarten, dass die Durchsuchung zum Auffinden der bezeichneten Beweismittel führt. Die Maßnahme ist angesichts der Schwere des Tatverdachts und des Gewichts der betroffenen Sozialversicherungsmittel verhältnismäßig; mildere Mittel gleicher Eignung sind nicht ersichtlich, weil die freiwillige Herausgabe vollständiger und unverfälschter Unterlagen nicht gesichert erscheint.

Dr. Salm

Richterin am Amtsgericht

Durchsuchungsbericht des Polizeipräsidiums Mannheim vom 25. November 2025

Polizeipräsidium Mannheim

Kriminalpolizeidirektion, Dezernat Wirtschaftskriminalität

L 6, 1, 68161 Mannheim

Telefon: 0621 174-0

Tgb.-Nr.: ST/0331207/2025 | Js-Az.: 616 Js 20481/25 StA Mannheim

Mannheim, den 25. November 2025

An die Staatsanwaltschaft Mannheim, Oberstaatsanwalt Dr. Vogelsang

Betreff: Vollzug des Durchsuchungsbeschlusses des AG Mannheim vom 10.11.2025 (42 Gs 3117/25) am 18.11.2025; Bericht und erste Auswertung

Bl. 102–109 d. A.

1 Ablauf der Durchsuchung

Der Beschluss wurde am 18. November 2025 ab 7:05 Uhr zeitgleich an beiden Objekten vollzogen. Der Beschuldigte war am Betriebssitz anwesend, ließ die Maßnahme nach Aushändigung der Beschlussabschrift widerspruchlos zu und verweigerte Angaben zur Sache unter Verweis auf eine noch zu beauftragende Verteidigung. Die Pflegedienstleiterin Marion Wanka war anwesend und benannte auf Befragen die Ablageorte der Tourenpläne. Die Durchsuchung wurde um 13:40 Uhr (Betriebssitz) beziehungsweise 9:55 Uhr (Wohnung) beendet; Sicherstellungsverzeichnisse wurden ausgehändigt.

2 Sichergestellte Beweismittel (Auszug aus dem Asservatenverzeichnis)

Asservat 1.1: Ordner "Leistungsnachweise 2023" (12 Stück) und "Leistungsnachweise 2024" (12 Stück). Asservat 1.4: Tourenplan-Ordner 2023/2024. Asservat 1.7: Server des Pflegedienstes (Image gefertigt, Original verblieb nach § 110 StPO im Betrieb). Asservat 1.9: dienstliches E-Mail-Postfach-Export (darunter E-Mail der Pflegedienstleiterin Wanka an den Beschuldigten vom 4. Juni 2024). Asservat 2.1: Mobiltelefon des Beschuldigten (iPhone 14, entsperrt herausgegeben); WhatsApp-Verlauf mit der Pflegedienstleiterin gesichert. Asservat 2.3: Kontoauszüge Geschäftskonto Sparkasse Rhein Neckar Nord und Privatkonto; Überweisungsreihe an Silvia Trautwein.

3 Erste Auswertungsergebnisse

3.1 Der Abgleich der Kassenabrechnungen mit den Tourenplänen bestätigt die Differenz von 3.439 abgerechneten, aber nicht dokumentiert gefahrenen Einsätzen (Vergütungsvolumen 412.680,00 EUR); auf die als Anlagen beigefügten Übersichten (Abrechnungs- und Tourenplandaten) wird verwiesen.

3.2 Die vom Flottendienstleister FleetTrack Süd GmbH übermittelten GPS-Daten wurden stichprobenartig gegen die Abrechnungstage gestellt. Exemplarisch ergibt sich für den 14. und 15. Mai 2024 sowie den 3. Juni 2024: Die Fahrzeuge MA-PS 214 und MA-PS 215 standen an allen drei Tagen durchgehend mit ausgeschalteter Zündung am Betriebssitz Rheingoldstraße 48 (Tageskilometerstand jeweils 0 km); lediglich MA-PS 216 fuhr die Tour Nord. Gleichwohl wurden für diese drei Tage nach den Einzelnachweisen der Kassen insgesamt 77 Einsätze abgerechnet, von denen nur 30 der Tour Nord zuzuordnen sind. 47 abgerechnete Einsätze (16 am 14.05.2024, 17 am 15.05.2024, 14 am 03.06.2024) sind mit dem dokumentierten Fahrzeugstillstand nicht vereinbar; die betroffenen Patienten wohnen zwischen 6 und 14 km vom Betriebssitz entfernt und sind fußläufig nicht erreichbar.

3.3 Vom Geschäftskonto wurden von Januar 2024 bis zum Durchsuchungstag monatlich 2.750,00 EUR mit dem Verwendungszweck "Bürotätigkeit/Verwaltung" auf das Einzelkonto der Ehefrau Silvia Trautwein überwiesen. Ein Arbeitsvertrag wurde nicht aufgefunden; die Ehefrau ist im Dienstplan an keiner Stelle erfasst und war nach übereinstimmenden Angaben zweier Mitarbeiterinnen im Betrieb nie tätig.

4 Weiteres Vorgehen

Vernehmung der früheren Pflegekraft Kalinowska ist für den 9. Dezember 2025 terminiert; die Beschuldigtenvernehmung wird über die zwischenzeitlich bestellte Verteidigerin abgestimmt. Vorschlag: Beantragung eines Vermögensarrests, gesonderter Bericht folgt.

Nowotny

Kriminalhauptkommissarin

Zeugenvernehmung Bozena Kalinowska (9. Dezember 2025)

Polizeipräsidium Mannheim

Kriminalpolizeidirektion, Dezernat Wirtschaftskriminalität

L 6, 1, 68161 Mannheim | Telefon: 0621 174-0

Tgb.-Nr.: ST/0331207/2025 | Js-Az.: 616 Js 20481/25 StA Mannheim

Bl. 131–136 d. A.

Vernehmungsprotokoll (Zeugin)

Ort, Zeit: Polizeipräsidium Mannheim, Vernehmungszimmer 312, 9. Dezember 2025, 9:30 bis 11:20 Uhr

Vernehmende: KHK'in Nowotny

Zeugin: Bozena Kalinowska, geboren am 17.02.1981 in Lodz (Polen), examinierte Altenpflegerin, wohnhaft in Mannheim; mit dem Beschuldigten weder verwandt noch verschwägert

Die Zeugin wurde über den Gegenstand der Vernehmung sowie über ihre Rechte und Pflichten belehrt, insbesondere über die Wahrheitspflicht und das Auskunftsverweigerungsrecht nach § 55 StPO. Sie erklärte, aussagen zu wollen.

Die Zeugin gab an:

"Ich war von März 2022 bis August 2025 als Pflegekraft beim Pflegedienst Sonnenblick beschäftigt und bin überwiegend die Tour Süd gefahren. Am Anfang war alles normal. Ungefähr ab Anfang 2023 wurden Touren gestrichen, wenn jemand krank war oder gekündigt hatte, aber die Leistungsnachweise sollten trotzdem vollständig aussehen. Frau Wanka hat uns am Monatsende Listen vorgelegt, auf denen Einsätze standen, die ich nicht gefahren war, und gesagt, der Chef brauche die Unterschrift für die Abrechnung. Ich habe das zwei- oder dreimal unterschrieben und dann gesagt, dass ich das nicht mehr mache. Danach hat man mir die Listen nicht mehr vorgelegt; unterschrieben waren sie am Ende trotzdem, aber nicht von mir — die Unterschrift dort ist nicht meine.

Es gab Tage, da standen zwei von drei Autos den ganzen Tag auf dem Hof, weil kein Personal da war. Ich erinnere mich an das Frühjahr 2024, da fiel die Tour Süd über Wochen immer wieder aus. Die Patienten oder ihre Angehörigen haben teilweise angerufen und gefragt, wo wir bleiben. Herr Trautwein hat intern gesagt, das werde 'über die Dokumentation gelöst'. Mit den Papieren und der Abrechnung hatte ich selbst nichts zu tun, das lief über Frau Wanka und Herrn Trautwein persönlich.

Von den Überweisungen an Frau Trautwein weiß ich nichts aus eigener Anschauung. Frau Trautwein habe ich in dreieinhalb Jahren zwei- oder dreimal gesehen, wenn sie ihren Mann abgeholt hat. Im Büro gearbeitet hat sie zu meinen Zeiten nie."

Auf Vorhalt der Leistungsnachweise Mai 2024 (Asservat 1.1): "Die Unterschrift unter dem Nachweis für den 14. Mai 2024, Tour Süd, sieht ähnlich aus wie meine, ist aber nicht von mir. An dem Tag war ich krankgeschrieben, das muss im Dienstplan stehen."

Das Protokoll wurde der Zeugin vorgelesen, von ihr genehmigt und unterschrieben.

gez. Bozena Kalinowska (Zeugin)

gez. Nowotny, KHK'in (Vernehmende)

Beschuldigtenvernehmung Holger Trautwein (14. Januar 2026)

Polizeipräsidium Mannheim

Kriminalpolizeidirektion, Dezernat Wirtschaftskriminalität

L 6, 1, 68161 Mannheim | Telefon: 0621 174-0

Tgb.-Nr.: ST/0331207/2025 | Js-Az.: 616 Js 20481/25 StA Mannheim

Bl. 158–162 d. A.

Vernehmungsprotokoll (Beschuldigter)

Ort, Zeit: Polizeipräsidium Mannheim, Vernehmungszimmer 312, 14. Januar 2026, 10:00 bis 11:35 Uhr

Vernehmende: KHK'in Nowotny

Beschuldigter: Holger Trautwein, geboren am 02.11.1974 in Ludwigshafen am Rhein, wohnhaft Waldparkdamm 11, 68163 Mannheim, Inhaber des Pflegedienstes "Sonnenblick e. K."

Anwesend: Rechtsanwältin Dr. Franziska Ehrle als Verteidigerin

Der Beschuldigte wurde gemäß § 136 Abs. 1 StPO belehrt, dass es ihm freisteht, sich zu der Beschuldigung zu äußern oder nicht zur Sache auszusagen, und jederzeit einen Verteidiger zu befragen. Er erklärte, nach Beratung mit seiner Verteidigerin eine vorbereitete Erklärung abgeben und ergänzende Fragen nur eingeschränkt beantworten zu wollen.

Der Beschuldigte erklärte:

"Ich weise den Vorwurf des Abrechnungsbetruges zurück. Sämtliche abgerechneten Touren sind tatsächlich gefahren und die Leistungen sind erbracht worden. Richtig ist allein, dass die Dokumentation in meinem Betrieb über lange Strecken unzureichend war. Wir hatten massiven Personalmangel, ständige Krankheitsausfälle und Wechsel; die Pflege ging immer vor, die Papierarbeit blieb liegen. Tourenpläne wurden oft gar nicht oder erst Wochen später nachgetragen, teilweise sind ganze Ordner bei einem Wasserschaden im Keller 2024 unbrauchbar geworden. Dass die Tourenpläne weniger Einsätze ausweisen als die Abrechnungen, beweist deshalb nichts; es handelt sich um reine Dokumentationsfehler, nicht um Luftleistungen. Kein einziger Patient hat sich je beschwert, dass er nicht versorgt worden wäre.

Zu den Zahlungen an meine Frau: Sie hat von zu Hause aus Verwaltungsaufgaben erledigt, Post, Ablage, Telefondienst am Wochenende. Dafür waren die 2.750,00 EUR monatlich vereinbart. Einen schriftlichen Vertrag gibt es nicht, das war unter Eheleuten nicht üblich."

Auf Vorhalt der GPS-Auswertung (Bl. 102 ff. d. A.), wonach am 14. und 15. Mai 2024 sowie am 3. Juni 2024 die Fahrzeuge MA-PS 214 und MA-PS 215 ganztägig mit Tageskilometerstand 0 am Betriebssitz standen, während 47 nicht der Tour Nord zuzuordnende Einsätze abgerechnet wurden, erklärte der Beschuldigte: "Dazu sage ich auf Anraten meiner Verteidigerin derzeit nichts. Nur so viel: Es kam vor, dass Mitarbeiterinnen mit dem Privatwagen gefahren sind, wenn ein Dienstwagen in der Werkstatt oder verplant war."

Auf die Frage, welche Mitarbeiterinnen an den genannten Tagen mit Privatfahrzeugen welche Patienten versorgt haben sollen, erklärte der Beschuldigte: "Keine Angaben."

Die Vernehmung wurde auf Wunsch der Verteidigung um 11:35 Uhr beendet. Das Protokoll wurde dem Beschuldigten vorgelesen, von ihm genehmigt und unterschrieben.

gez. Holger Trautwein (Beschuldigter)

gez. Dr. Franziska Ehrle (Verteidigerin)

gez. Nowotny, KHK'in (Vernehmende)

Vermögensarrest-Beschluss des Amtsgerichts Mannheim vom 6. Februar 2026

Amtsgericht Mannheim

— Ermittlungsrichterin —

Schloss, Westflügel, 68159 Mannheim

Telefon: 0621 292-0

Aktenzeichen: 42 Gs 214/26 (616 Js 20481/25 StA Mannheim)

Bl. 190–196 d. A.

Beschluss

In dem Ermittlungsverfahren gegen Holger Trautwein, geboren am 02.11.1974, wohnhaft Waldparkdamm 11, 68163 Mannheim, wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betruges wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim beschlossen:

1 Zur Sicherung der Vollstreckung der Einziehung des Wertes von Taterträgen wird der Vermögensarrest in Höhe von 412.680,00 EUR in das bewegliche und unbewegliche Vermögen des Beschuldigten angeordnet (§ 111e Abs. 1 StPO, §§ 73 Abs. 1, 73c Satz 1 StGB).

2 Zur Sicherung der Vollstreckung der Einziehung des Wertes von Taterträgen gegen die Drittbegünstigte wird der Vermögensarrest in Höhe von 66.000,00 EUR in das Vermögen der Silvia Trautwein, geboren am 09.06.1977, wohnhaft ebenda, angeordnet (§ 111e Abs. 1 StPO, § 73b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, § 73c Satz 1 StGB).

3 Durch Hinterlegung des jeweiligen Geldbetrages wird die Vollziehung des Arrests gehemmt (§ 111e Abs. 4 StPO).

Gründe

1 Tatverdacht

Der Beschuldigte ist aufgrund der Strafanzeige der AOK Baden-Württemberg vom 18. September 2025, des Durchsuchungsberichts vom 25. November 2025 nebst GPS-Auswertung sowie der Aussage der Zeugin Kalinowska dringend verdächtig, in den Monatsabrechnungen Januar 2023 bis Dezember 2024 gegenüber drei gesetzlichen Kassen insgesamt 3.439 tatsächlich nicht erbrachte Pflegeeinsätze zu je 120,00 EUR abgerechnet und hierdurch 412.680,00 EUR erlangt zu haben (§ 263 Abs. 1, Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 StGB). Als Inhaber des einzelkaufmännischen Unternehmens hat er die Kassenzahlungen unmittelbar für sein Vermögen erlangt. Von dem Geschäftskonto flossen ferner ab Januar 2024 monatlich 2.750,00 EUR ohne erkennbare Gegenleistung an die Ehefrau; für den Zeitraum Januar 2024 bis Dezember 2025 sind dies 66.000,00 EUR, die die Drittbegünstigte im Sinne des § 73b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 StGB unentgeltlich beziehungsweise ohne rechtlichen Grund erlangt hat.

2 Sicherungsbedürfnis

Das Sicherungsbedürfnis folgt daraus, dass der Beschuldigte nach der Durchsuchung begonnen hat, Vermögenswerte umzuschichten: Nach der Kontenauswertung wurden im Dezember 2025 Guthaben von über 60.000,00 EUR auf ein neu eröffnetes Konto übertragen und ein Maklerauftrag für das Hausgrundstück Waldparkdamm 11 erteilt. Ohne Arrest ist zu besorgen, dass die Vollstreckung der Wertersatzeinziehung vereitelt oder wesentlich erschwert wird.

3 Verhältnismäßigkeit

Der Arrest ist verhältnismäßig. Die Höhe entspricht dem nach dem Bruttoprinzip Erlangten; ersparte Aufwendungen oder Abzugspositionen sind im Erkenntnisverfahren zu klären und stehen der Sicherung in voller Höhe nicht entgegen. Die Vollziehung in das Hausgrundstück (hälftiger Miteigentumsanteil des Beschuldigten, Grundbuch von Mannheim-Lindenhof Blatt 4127) ist als Sicherungsmaßnahme zulässig; sie entzieht dem Beschuldigten nicht die Nutzung, sondern verhindert lediglich die Verwertung. Der Verweis der Geschädigten auf den Zivilrechtsweg wäre kein gleich wirksames Mittel.

Dr. Salm

Richterin am Amtsgericht

Protokoll über die Vollziehung des Vermögensarrests (20. Februar 2026)

Staatsanwaltschaft Mannheim

Abteilung 6 — Wirtschaftsstrafsachen, Vermögensabschöpfung

A 1, 68159 Mannheim | Telefon: 0621 292-0

Aktenzeichen: 616 Js 20481/25 | Arrestbeschluss: AG Mannheim, 42 Gs 214/26, vom 6. Februar 2026

Mannheim, den 20. Februar 2026

Bl. 204–207 d. A.

Vermerk und Protokoll über Vollziehungsmaßnahmen (§ 111f StPO)

1 Sicherungshypothek Hausgrundstück. Auf Ersuchen der Staatsanwaltschaft vom 9. Februar 2026 hat das Grundbuchamt Mannheim am 17. Februar 2026 zulasten des hälftigen Miteigentumsanteils des Beschuldigten an dem Grundstück Waldparkdamm 11, 68163 Mannheim (Grundbuch von Mannheim-Lindenhof Blatt 4127, Flurstück 2419/7), eine Sicherungshypothek über 412.680,00 EUR in Abteilung III lfd. Nr. 4 eingetragen. Die Eintragungsnachricht liegt vor (Anlage 1). Voreintragungen: Abteilung III Nr. 1 Grundschuld Sparkasse Rhein Neckar Nord über 240.000,00 EUR (valutierend nach Bankauskunft noch mit 118.400,00 EUR).

2 Kontenpfändung Beschuldigter. Die Pfändung des Guthabens auf dem Geschäftskonto des Beschuldigten bei der Sparkasse Rhein Neckar Nord (IBAN DE71 6705 0505 0038 6624 11) wurde am 12. Februar 2026 zugestellt; gepfändet wurden 38.912,44 EUR. Die Pfändung des im Dezember 2025 neu eröffneten Kontos bei der Volksbank Kurpfalz (IBAN DE05 6709 2300 0221 458 07) wurde am 12. Februar 2026 zugestellt; gepfändet wurden 61.207,90 EUR.

3 Vollziehung gegen die Drittbegünstigte. Die Pfändung des Kontos der Silvia Trautwein bei der Commerzbank Mannheim (IBAN DE44 6708 0050 0912 3378 00) in Höhe des Arrestbetrages von 66.000,00 EUR wurde am 13. Februar 2026 zugestellt; das Guthaben betrug 21.480,17 EUR und ist in dieser Höhe gepfändet.

4 Belehrungen und Rechtsbehelfe. Der Beschuldigte und die Drittbegünstigte wurden über die Möglichkeit, gerichtliche Entscheidung zu beantragen, sowie über die Abwendungsbefugnis durch Hinterlegung (§ 111e Abs. 4 StPO) belehrt. Die Verteidigerin hat mit Schreiben vom 18. Februar 2026 Akteneinsicht beantragt und Einwendungen angekündigt.

5 Sicherungsstand. Gesichert sind damit derzeit: Sicherungshypothek 412.680,00 EUR (Werthaltigkeit abhängig von Verkehrswert und Vorlast; Verkehrswertschätzung des Grundstücks nach Bodenrichtwert: rund 780.000,00 EUR für das Gesamtgrundstück) sowie Kontoguthaben von zusammen 100.120,34 EUR beim Beschuldigten und 21.480,17 EUR bei der Drittbegünstigten.

Justizamtsinspektor Deubel

Rechtspfleger — Vermögensabschöpfung

Vermerk der Staatsanwaltschaft zu den Zahlungen an die Ehefrau (5. März 2026)

Staatsanwaltschaft Mannheim

Abteilung 6 — Wirtschaftsstrafsachen

A 1, 68159 Mannheim | Telefon: 0621 292-0

Aktenzeichen: 616 Js 20481/25

Mannheim, den 5. März 2026

Bl. 218–220 d. A.

Vermerk (Einziehung gegen die Drittbegünstigte, § 73b StGB)

1 Nach der Kontenauswertung (Asservat 2.3; Kontoverdichtung Bl. 165 ff. d. A.) überwies der Beschuldigte vom Geschäftskonto des Pflegedienstes in der Zeit von Januar 2024 bis Dezember 2025 in jedem Monat 2.750,00 EUR, zusammen 66.000,00 EUR (24 Monate), auf das Einzelkonto seiner Ehefrau Silvia Trautwein mit dem Verwendungszweck "Bürotätigkeit/Verwaltung".

2 Eine Gegenleistung ist nicht feststellbar. Es existiert kein Arbeitsvertrag, keine Lohnabrechnung, keine Meldung zur Sozialversicherung und kein Lohnsteuerabzug; die Ehefrau erscheint in keinem Dienstplan. Die Zeuginnen Kalinowska (Bl. 131 ff. d. A.) und Grimmer (Bl. 141 ff. d. A.) haben übereinstimmend bekundet, die Ehefrau sei im Betrieb nie tätig gewesen. Der Beschuldigte hat in seiner Vernehmung vom 14. Januar 2026 pauschal auf häusliche Verwaltungsarbeiten verwiesen, ohne diese zu konkretisieren.

3 Rechtlich kommt die Einziehung des Wertes von Taterträgen gegen die Ehefrau als andere im Sinne des § 73b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 StGB in Betracht: Ihr wurde das aus den Taten Erlangte — Kassenzahlungen, die auf dem Geschäftskonto mit legalen Einnahmen vermischt waren — unentgeltlich beziehungsweise ohne rechtlichen Grund übertragen. Da die Tatzeiträume der Anklage (bis Dezember 2024) und die Überweisungsreihe (ab Januar 2024) sich nur teilweise decken, wird für die Anklage klargestellt: Die Übertragungen ab Januar 2025 stammen wertmäßig aus den bis Dezember 2024 vereinnahmten Tatentgelten, die zum Jahreswechsel 2024/2025 auf dem Geschäftskonto noch nicht verbraucht waren (Saldo am 31.12.2024: 214.386,52 EUR bei bis dahin aufgelaufenen Tatzuflüssen von 412.680,00 EUR); der Zufluss beim Beschuldigten bleibt hiervon unberührt, eine Doppelabschöpfung ist durch gesamtschuldnerische Haftungsanordnung in Höhe des Überschneidungsbetrages zu vermeiden.

4 Der Ehefrau ist im Fall der Anklageerhebung die Stellung einer Einziehungsbeteiligten einzuräumen (§ 424 StPO). Für eine gutgläubige entgeltliche Erwerberin (§ 73b Abs. 1 Satz 2 StGB) bestehen keine Anhaltspunkte; auf den WhatsApp-Verlauf (Asservat 2.1, Auszug in der Beweismittelakte), in dem die Ehefrau die Zahlungen selbst hinterfragt, wird verwiesen.

Dr. Vogelsang

Oberstaatsanwalt

Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Mannheim vom 22. April 2026

Staatsanwaltschaft Mannheim

Abteilung 6 — Wirtschaftsstrafsachen

A 1, 68159 Mannheim

Telefon: 0621 292-0 | Telefax: 0621 292-2685

Aktenzeichen: 616 Js 20481/25

Mannheim, den 22. April 2026

An das Landgericht Mannheim — Wirtschaftsstrafkammer —, A 1, 68159 Mannheim

Zustellweg: elektronisch (§ 32b StPO); Aktenübergabe (Hauptakte Bände I–IV, Beweismittelakte, Sonderband Vermögensabschöpfung)

Anklageschrift

In der Strafsache gegen

Holger Trautwein, geboren am 02.11.1974 in Ludwigshafen am Rhein, wohnhaft Waldparkdamm 11, 68163 Mannheim, verheiratet, Inhaber des Pflegedienstes "Sonnenblick e. K.", nicht vorbestraft,

Verteidigerin: Rechtsanwältin Dr. Franziska Ehrle, Mannheim,

Einziehungsbeteiligte: Silvia Trautwein, geboren am 09.06.1977, wohnhaft ebenda (§ 424 StPO),

wird angeklagt,

in Mannheim in der Zeit vom Januar 2023 bis zum Dezember 2024 durch 24 selbständige Handlungen in der Absicht, sich durch die fortgesetzte Begehung von Betrug eine Einnahmequelle von einigem Umfang und einiger Dauer zu verschaffen, das Vermögen anderer dadurch beschädigt zu haben, dass er durch Vorspiegelung falscher Tatsachen Irrtümer erregte und die Getäuschten zu vermögensschädigenden Verfügungen veranlasste,

strafbar als gewerbsmäßiger Betrug in 24 Fällen gemäß § 263 Abs. 1, Abs. 3 Satz 2 Nr. 1, § 53 StGB.

1 Wesentliches Ergebnis der Ermittlungen

1.1 Tatgeschehen

Der Angeschuldigte betrieb den ambulanten Pflegedienst "Sonnenblick e. K." mit zuletzt sieben Pflegekräften und drei Dienstfahrzeugen. Die Versorgung der Patienten erfolgte in Touren; je Einsatz stand dem Pflegedienst nach den Vergütungsvereinbarungen mit der AOK Baden-Württemberg, der DAK-Gesundheit und der BARMER eine Pauschale von 120,00 EUR zu. Der Angeschuldigte reichte für jeden der 24 Abrechnungsmonate Januar 2023 bis Dezember 2024 Sammelabrechnungen ein, in denen er neben tatsächlich erbrachten Einsätzen planmäßig auch Einsätze abrechnete, die mangels Personals nicht durchgeführt worden waren. Die hierzu erforderlichen Leistungsnachweise ließ er vervollständigen oder mit nachgemachten Unterschriften versehen. Die Kassen zahlten im Vertrauen auf die Richtigkeit der Abrechnungen jeweils in voller Höhe.

1.2 Schadensberechnung

Aus dem Abgleich der Abrechnungsdaten der drei Kassen mit den sichergestellten Touren- und Dienstplänen ergibt sich: In den 24 Monaten wurden 16.923 Einsätze mit einem Vergütungsvolumen von 2.030.760,00 EUR abgerechnet, während lediglich 13.484 Einsätze gefahren wurden. Nicht erbracht, aber abgerechnet und bezahlt wurden 3.439 Einsätze, mithin 412.680,00 EUR (Einzelaufstellung nach Monaten

und Kassen: Anlage 1 zur Anklage; Tourenplanübersicht: Anlage 2). Die monatlichen Fehlmengen steigen von 80 Einsätzen (Januar 2023) auf bis zu 220 Einsätze (November 2024) und gehen im Dezember 2024 auf 169 zurück, nachdem die AOK eine Abrechnungsprüfung angekündigt hatte.

1.3 Exemplarische Einzelfeststellungen

Für den 14. und 15. Mai 2024 sowie den 3. Juni 2024 standen die Dienstfahrzeuge MA-PS 214 und MA-PS 215 nach den GPS-Daten des Flottendienstleisters ganztägig mit Tageskilometerstand 0 am Betriebssitz; gleichwohl wurden für diese Tage 47 Einsätze außerhalb der allein bedienten Tour Nord abgerechnet. Die Einlassung des Angeschuldigten, es handele sich um bloße Dokumentationsfehler und sämtliche Touren seien — teils mit Privatfahrzeugen — gefahren worden, ist hierdurch sowie durch die Aussage der Zeugin Kalinowska und den sichergestellten Schriftverkehr (E-Mail der Pflegedienstleiterin vom 4. Juni 2024; WhatsApp-Verlauf) widerlegt.

1.4 Vermögensabschöpfung

Der Angeschuldigte erlangte durch die Taten 412.680,00 EUR (Bruttoprinzip). Seine Aufwendungen — insbesondere anteilige Lohnkosten des Pflegebetriebs — sind nach § 73d Abs. 1 Satz 2 StGB nicht abzugsfähig, soweit sie für die Begehung der Taten oder ihre Vorbereitung aufgewendet oder eingesetzt worden sind; im Übrigen betreffen die Lohnkosten die tatsächlich erbrachten und vergüteten Einsätze und mindern das aus den Luftleistungen Erlangte nicht. Von dem Erlangten wurden 66.000,00 EUR (24 Überweisungen zu je 2.750,00 EUR, Januar 2024 bis Dezember 2025) ohne Gegenleistung an die Einziehungsbeteiligte übertragen (§ 73b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 StGB); wegen der Einzelheiten wird auf den Vermerk vom 5. März 2026 (Bl. 218–220 d. A.) verwiesen. Zur Sicherung ist der Vermögensarrest angeordnet und vollzogen (Bl. 190 ff., 204 ff. d. A.).

1.5 Beweismittel

Zeuginnen und Zeugen: KHK'in Nowotny (PP Mannheim); Bozena Kalinowska; Ute Grimmer; Heike Sommerfeld (AOK). Urkunden: Abrechnungsdatenexporte der Kassen (Anlage 1); Touren- und Dienstpläne (Anlage 2); GPS-Datenauszug FleetTrack Süd GmbH (Anlage 3); Leistungsnachweise (Asservate 1.1); E-Mail vom 4. Juni 2024; WhatsApp-Verlauf (Asservat 2.1); Kontoverdichtungen.

2 Anträge

Es wird beantragt,

das Hauptverfahren vor der Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Mannheim zu eröffnen (§ 74c Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 GVG),

gegen den Angeschuldigten die Einziehung des Wertes von Taterträgen in Höhe von 412.680,00 EUR anzuordnen (§§ 73 Abs. 1, 73c Satz 1 StGB),

gegen die Einziehungsbeteiligte die Einziehung des Wertes von Taterträgen in Höhe von 66.000,00 EUR anzuordnen (§§ 73b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, 73c Satz 1 StGB), insoweit als Gesamtschuldnerin neben dem Angeschuldigten,

die Fortdauer des Vermögensarrests festzustellen.

Dr. Vogelsang

Oberstaatsanwalt

Schriftsatz der Verteidigerin vom 28. Mai 2026 (Stellungnahme im Zwischenverfahren)

Rechtsanwältin Dr. Franziska Ehrle

Fachanwältin für Strafrecht und für Medizinrecht

Q 7, 24, 68161 Mannheim

Telefon: 0621 448270-0 | Telefax: 0621 448270-9 | E-Mail: kanzlei@ehrle-strafrecht.de

Unser Zeichen: 512/25 FE | Ihr Zeichen: 616 Js 20481/25

Mannheim, den 28. Mai 2026

An das Landgericht Mannheim — Wirtschaftsstrafkammer —, A 1, 68159 Mannheim

Zustellweg: elektronisch über das besondere elektronische Anwaltspostfach (§ 32a StPO)

Betreff: Strafsache gegen Holger Trautwein — Stellungnahme zur Anklageschrift vom 22. April 2026 (§ 201 StPO), zugleich Einwendungen gegen die Einziehungsberechnung

Sehr geehrte Damen und Herren Richter,

namens und in Vollmacht des Angeschuldigten nehme ich zur Anklageschrift Stellung. Ich beantrage, die Eröffnung des Hauptverfahrens hinsichtlich der Einziehungsanträge nur nach Maßgabe der nachfolgenden Einwendungen zu beschließen, hilfsweise die Einziehungsberechnung der Staatsanwaltschaft nicht ungeprüft zu übernehmen.

1 Die Mengenberechnung der Anklage ist nicht tragfähig

1.1 Der Tourenplan ist kein vollständiges Abbild der erbrachten Leistungen

Die Anklage setzt die abgerechneten Einsätze (16.923) schlicht ins Verhältnis zu den in den Tourenplänen dokumentierten Einsätzen (13.484) und erklärt die Differenz von 3.439 Einsätzen zu Luftleistungen. Das trägt nicht. Die Tourenpläne wurden im Betrieb des Angeschuldigten unstreitig nachlässig geführt; kurzfristige Zusatzeinsätze (Akutbesuche, Wochenend- und Feiertagsdienste, Einspringen nach Krankmeldungen) wurden nach der Betriebspraxis häufig gar nicht in den Plan aufgenommen, sondern nur im Leistungsnachweis dokumentiert. Ein Teil der Ordner ist zudem durch den Wasserschaden im Frühjahr 2024 unbrauchbar geworden und in den Auswertungen der Kassen schlicht als "nicht gefahren" gezählt worden. Die Verteidigung hat die erhaltenen Leistungsnachweise nachkassiert: Danach sind höchstens 2.095 Einsätze (251.400,00 EUR) nicht durch Nachweise gedeckt. Die Differenz zur Anklageberechnung (1.344 Einsätze, 161.280,00 EUR) beruht auf der Gleichsetzung von "nicht im Tourenplan" mit "nicht erbracht".

1.2 Beweisanregung

Es wird angeregt, ein Sachverständigengutachten zur Rekonstruktion des tatsächlichen Leistungsgeschehens aus Pflegedokumentation, Leistungsnachweisen und Personaleinsatz einzuholen, bevor die Kammer die Schadens- und Einziehungshöhe der Anklage zugrunde legt.

2 Jedenfalls sind die Lohnkosten abzuziehen (§ 73d Abs. 1 StGB)

Selbst auf der Grundlage der Anklageberechnung wäre das Erlangte falsch bemessen. Nach § 73d Abs. 1 Satz 1 StGB sind bei der Bestimmung des Wertes des Erlangten die Aufwendungen des Täters abzuziehen. Der Pflegebetrieb des Angeschuldigten hat die abgerechneten Touren mit real bezahltem Personal bewirtschaftet; auf die dem Abrechnungsvolumen zuzuordnenden Touren entfallen nach der

betriebswirtschaftlichen Auswertung der Verteidigung anteilige Lohnkosten von 148.560,00 EUR. Das Abzugsverbot des § 73d Abs. 1 Satz 2 StGB greift nicht: Die Löhne wurden nicht "für die Begehung der Tat" aufgewendet, sondern für den legalen Pflegebetrieb als solchen; sie wären in identischer Höhe auch ohne die vorgeworfenen Abrechnungsfehler angefallen. Wer dem Angeschuldigten den Bruttobetrag ohne Abzug abnimmt, schöpft nicht Taterträge ab, sondern bestraft ein zweites Mal — mit der Ausgestaltung der Einziehung als kondiktionsähnlicher Maßnahme ist das unvereinbar.

3 Zur Einziehung gegen die Ehefrau

Die Überweisungen an Frau Trautwein waren Vergütung für tatsächlich erbrachte Verwaltungstätigkeit von zu Hause; unter Eheleuten ist das Fehlen eines schriftlichen Vertrages nicht ungewöhnlich. Jedenfalls für die Monate ab Januar 2025 fehlt es zudem an jedem zeitlichen Zusammenhang mit den angeklagten Taten, die im Dezember 2024 enden; die Konstruktion der Anklage über einen "noch nicht verbrauchten" Kontosaldo ersetzt den erforderlichen Nachweis nicht, dass gerade Taterträge übertragen wurden.

4 Zum Vermögensarrest

Die Vollziehung des Arrests in das Familienheim belastet den Angeschuldigten und seine Ehefrau schwer und ist nach der hier vertretenen Berechnung jedenfalls der Höhe nach übersetzt. Ein gesonderter Antrag auf Aufhebung, hilfsweise Beschränkung des Arrests bleibt ausdrücklich vorbehalten und wird nach Auswertung der Replik der Staatsanwaltschaft gestellt werden.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Dr. Franziska Ehrle

Rechtsanwältin

Replik der Staatsanwaltschaft Mannheim vom 19. Juni 2026 (korrigierte Einziehungsberechnung)

Staatsanwaltschaft Mannheim

Abteilung 6 — Wirtschaftsstrafsachen

A 1, 68159 Mannheim

Telefon: 0621 292-0 | Telefax: 0621 292-2685

Aktenzeichen: 616 Js 20481/25

Mannheim, den 19. Juni 2026

An das Landgericht Mannheim — Wirtschaftsstrafkammer —, A 1, 68159 Mannheim

Zustellweg: elektronisch (§ 32b StPO)

Betreff: Strafsache gegen Holger Trautwein — Replik auf die Stellungnahme der Verteidigung vom 28. Mai 2026; überprüfte Einziehungsberechnung

1 Zur Mengenberechnung

Der Einwand, der Tourenplan bilde das Leistungsgeschehen unvollständig ab, verfängt nicht. Die Berechnung der Anklage beruht nicht allein auf den Tourenplänen, sondern auf deren Abgleich mit Dienstplänen, Krankmeldungen und Personalkapazität: In den Monaten mit den größten Differenzen war nach den Dienstplänen so wenig Personal im Dienst, dass die abgerechneten Einsatzzahlen auch bei optimaler Auslastung nicht erbringbar waren. Der behauptete Wasserschaden ist aktenmäßig nicht belegt; die angeblich vernichteten Ordner betreffen nach der Asservatenliste gerade Monate, deren Original-Leistungsnachweise vollständig sichergestellt wurden. Die "Nachkassation" der Verteidigung (2.095 Einsätze) legt ihre Methodik nicht offen und zählt offenbar auch solche Leistungsnachweise als Erfüllungsbeleg, deren Unterschriften nach der Aussage der Zeugin Kalinowska nachgemacht sind.

2 Überprüfte Berechnung des Erlangten

Die Staatsanwaltschaft hat die Berechnung anlassbezogen vollständig nachvollzogen. Es ergibt sich je Tatjahr:

2.1 Tatjahr 2023: nicht erbrachte, aber abgerechnete Einsätze in den zwölf Monatsabrechnungen: 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130 und 135 Einsätze; Zwischensumme 2023 mithin 158.400,00 EUR.

2.2 Tatjahr 2024: nicht erbrachte, aber abgerechnete Einsätze: 140, 148, 156, 164, 172, 180, 188, 196, 204, 212, 220 und 169 Einsätze, mithin 2.149 Einsätze; Zwischensumme 2024 257.880,00 EUR.

2.3 Gesamtbetrag des Erlangten danach: 416.280,00 EUR. Der in der Anklage genannte Betrag von 412.680,00 EUR ist um 3.600,00 EUR zu niedrig; es wird angeregt, den Einziehungsantrag in der eröffneten Höhe entsprechend anzupassen (§ 73c Satz 1 StGB). Am Vergütungssatz von 120,00 EUR je Einsatz ändert sich nichts.

3 Kein Abzug der Lohnkosten (§ 73d Abs. 1 Satz 2 StGB)

Der geforderte Abzug von 148.560,00 EUR Lohnkosten scheidet aus. Abzugsfähig sind nach § 73d Abs. 1 Satz 1 StGB nur Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Erlangten stehen; für das hier abzuschöpfende Erlangte — die Vergütung für nicht erbrachte Einsätze — sind Lohnkosten begrifflich nicht angefallen, denn für Luftleistungen wurde niemand eingesetzt. Soweit die Verteidigung Lohnkosten des Gesamtbetriebs anteilig umlegen will, betreffen diese die real erbrachten und real vergüteten

Einsätze; sie mindern das aus den Taten Erlangte nicht. Im Übrigen wären Aufwendungen, die — wie das Nachzeichnen von Leistungsnachweisen durch bezahltes Personal — gerade für die Begehung der Taten eingesetzt wurden, nach § 73d Abs. 1 Satz 2 StGB ohnehin nicht abzugsfähig. Das Bruttoprinzip führt entgegen der Verteidigung nicht zu einer Doppelbestrafung, sondern verhindert, dass sich die Investition in die Tat lohnt.

4 Zur Drittempfängerin und zum Arrest

Auf den Vermerk vom 5. März 2026 wird verwiesen. Die pauschale Behauptung häuslicher Verwaltungstätigkeit ist durch die Beweisaufnahme zu klären; einer Eröffnung steht sie nicht entgegen. Der Arrest ist nach Grund und Höhe aufrechtzuerhalten; das Sicherheitsbedürfnis (Vermögensverschiebungen nach der Durchsuchung, Maklerauftrag) besteht fort.

Dr. Vogelsang

Oberstaatsanwalt

Antrag der Verteidigung auf Aufhebung des Vermögensarrests (29. Juni 2026)

Rechtsanwältin Dr. Franziska Ehrle

Fachanwältin für Strafrecht und für Medizinrecht

Q 7, 24, 68161 Mannheim

Telefon: 0621 448270-0 | Telefax: 0621 448270-9 | E-Mail: kanzlei@ehrle-strafrecht.de

Unser Zeichen: 512/25 FE | Ihr Zeichen: 616 Js 20481/25

Mannheim, den 29. Juni 2026

An das Landgericht Mannheim — Wirtschaftsstrafkammer —, A 1, 68159 Mannheim

Zustellweg: elektronisch über das besondere elektronische Anwaltspostfach (§ 32a StPO)

Betreff: Strafsache gegen Holger Trautwein — Antrag auf gerichtliche Entscheidung: Aufhebung, hilfsweise Beschränkung des Vermögensarrests vom 6. Februar 2026 (AG Mannheim, 42 Gs 214/26)

Namens des Angeschuldigten und der Einziehungsbeteiligten beantrage ich,

den Vermögensarrest des Amtsgerichts Mannheim vom 6. Februar 2026 aufzuheben,

hilfsweise: den Arrest gegen den Angeschuldigten auf 251.400,00 EUR herabzusetzen und die Vollziehung in den Miteigentumsanteil am Grundstück Waldparkdamm 11 aufzuheben, soweit die gepfändeten Kontoguthaben zur Sicherung ausreichen,

weiter hilfsweise: die Vollziehung gegen Sicherheitsleistung in Höhe des herabgesetzten Betrages einzustellen (§ 111e Abs. 4 StPO).

1 Zur Höhe

Der Arrest sichert einen Betrag, den die Staatsanwaltschaft selbst nicht mehr konsistent vorträgt: Die Anklage nennt 412.680,00 EUR, die Replik vom 19. Juni 2026 nunmehr 416.280,00 EUR. Bereits diese Divergenz zeigt, dass die Berechnung ungeprüft übernommener Kassendaten keine tragfähige Grundlage für einen Eingriff dieser Größenordnung ist. Nach der Nachkassation der Verteidigung (Schriftsatz vom 28. Mai 2026, dort Ziffer 1.1) sind höchstens 251.400,00 EUR nicht durch Leistungsnachweise gedeckt; jedenfalls auf diesen Betrag wäre der Arrest zu beschränken, wobei die anteiligen Lohnkosten (148.560,00 EUR) zusätzlich abzusetzen wären.

2 Zur Verhältnismäßigkeit der Vollziehung

Gesichert sind bereits Kontoguthaben von 100.120,34 EUR beim Angeschuldigten und 21.480,17 EUR bei der Einziehungsbeteiligten. Die zusätzliche Sicherungshypothek über den vollen Arrestbetrag auf dem Familienheim übersichert die Staatsanwaltschaft erheblich: Bei einem Verkehrswert von rund 780.000,00 EUR und einer Restvalutierung der Grundschuld von 118.400,00 EUR bindet die Hypothek Werte weit über den Arrestbetrag hinaus und macht das Grundstück faktisch unveräußerlich und unbeleihbar. Der Pflegedienst benötigt zur Fortführung des — im legalen Kernbestand unstreitig werthaltigen — Betriebs kurzfristig Liquidität; die vollständige Blockade aller Konten gefährdet die Lohnzahlungen an die verbliebenen Pflegekräfte und damit die Versorgung der Patienten. Der behauptete Maklerauftrag ist längst widerrufen (Bestätigung der Maklerin vom 12. Juni 2026 in der Anlage); ein aktuelles Sicherungsbedürfnis in der angeordneten Totalität besteht nicht.

3 Zur Einziehungsbeteiligten

Gegen Frau Trautwein fehlt es bereits an der Arrestgrundlage: Die Anklage endet mit dem Tatzeitraum Dezember 2024; die Überweisungen ab Januar 2025 können nicht "Erlangtes aus der Tat" sein, ohne dass die Herkunft konkret nachvollzogen wird. Der bloße Verweis auf einen Kontosaldo ersetzt diese Zuordnung nicht.

Um zeitnahe Entscheidung wird gebeten, da die nächste Lohnzahlung zum 31. Juli 2026 ansteht.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Dr. Franziska Ehrle

Rechtsanwältin